

Aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro, foi feita a primeira chamada às quatorze horas e cinco minutos, a segunda chamada às quatorze horas e dez minutos na Câmara Municipal de Maricá, de forma presencial para a reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente- CMAM. Presentes: O Presidente Bruno de Souza Lougon, os Conselheiros titulares Anna Maria de Carvalho Quintanilha - AMASP - Associação de Moradores e Amigos do Bairro Santa Paula, Márcia Lima Freitas - Secretária de Turismo, Marcus Antônio Lacerda - Secretária de Educação e Felipe Queiroz - Instituto Floresta Darcy Ribeiro-AmaDarcy, Suplentes: Ana Maria Cajueiro- AMASP - Associação de Moradores e Amigos do Bairro Santa Paula, Jorge Rodrigues de Andrade - SOMAR. O Presidente abre a reunião verificando o quórum necessário para a realização da mesma com a seguinte pauta: 1-Apreciação e votação das atas anteriores, 2-Citação dos ofícios recebidos e enviados (Os ofícios foram enviados por e-mail), 3-Apresentação sobre os Peixes de Nuvens, 4-Cobrar maiores esclarecimentos da Secretaria da Cidade Sustentável, cópia do processo do licenciamento do Rio Silvado, 5-Cobrar maiores esclarecimentos da Águas do Rio sobre o processo do licenciamento do Rio Silvado, 6-Pauta para a próxima reunião, 7-Informes gerais. O Presidente lê as justificativas de faltas dos Conselheiros: Ronald por motivo de exames agendado, Will e Jaildo por participar da reunião do Conselho da Cidade na mesma data e horário. **Primeiro ponto da pauta.** Aprovação das atas anteriores: O Presidente pergunta se todos receberam as anteriores relativas a junho e julho, coloca em votação. Foram aprovadas por unanimidade. **Segundo Ponto da Pauta:** Citação dos ofícios recebidos e enviados. O Conselheiro Felipe informa que tem enviado comunicação de infrações ambientais, que a fiscalização chega até o local comprovando a irregularidade esclarecendo que a atividade tem que ter a licença em mãos, que a fiscalização lavra uma notificação para pedir a licença, que se a Secretaria de Meio Ambiente que emite a licença o fiscal ainda vai notificar sabendo que é uma irregularidade? Que é uma questão de esclarecimento. Porque se a licença tem que estar na obra e não está, então já é uma infração. Esclarece que foi fiscal durante nove anos e que só lavra notificação se tiver alguma dúvida do processo. Que se constata o ilícito, não tem por quê. Outra coisa é a morosidade no tramite dos processos, que tem um que o infrator foi autuado em 2023 e em 2024 está iniciando de novo sem licença no mesmo local onde se vê o terreno sem restauração ou recuperação. Que não se vê uma sanção do órgão fiscalizador da Secretaria de Meio Ambiente para reparar o dano, que não é só autuar. Que tem que solicitar que a área atingida seja restaurada. Que só pagar multa é fácil, a multa é barata. Se não tiver que restaurar o ilícito. Que não vê nenhum tipo de procedimento deste tipo nos anos que tem visto estas ações. Que não viu nenhum procedimento que tivesse que ter restaurado. Que fica por isso mesmo. Que queria tentar entender do setor de fiscalização qual o procedimento que é utilizado, porque notificam ao invés de autuar mesmo, saber porque está notificando sabendo que o local não é licenciado, se é um trâmite. O Presidente responde que foi tentar entender quando recebeu respostas do setor de fiscalização, que foi tentar entender porque foi constatada a obra, intervenção no local e não executado logo um auto de infração, que foi passado pelos fiscais que em alguns casos acontece de chegarem e a atividade estar em curso, sendo exercida e eles conseguem fazer a diligência logo no momento e que muitas das vezes chegam no local e existem indício de intervenção, as vezes de supressão de uma árvore ou do movimento de terra, mas que não tem ninguém no local. Então que eles têm que, por respeito ao princípio da ampla defesa e do contraditório, eles têm que notificar o responsável para que compareça a secretaria se manifestar sobre o que ela está fazendo, se tem alguma autorização emitida por outro órgão ou outra forma e que por respeito ao contraditório e ampla defesa não se pode sancionar a pessoa sem dar a chance dela se manifestar. Que muitas das vezes a pessoa chega na secretaria e diz que não tem nada, que não tem autorização ou licença. Que neste momento é executada a multa, aplicada a sanção. Com relação a morosidade, esclarece ainda que existia uma previsão de uma comissão instituída na secretaria para fazer a análise dos recursos, das sanções aplicadas em processos ambientais. Que até pouco tempo ela não existia e se conseguiu instituir esta comissão para dar celeridade a processos que alguns ficam parados anos e o processo não sai do lugar. Que a reposta que tem sobre o assunto é esta. O Conselheiro Felipe retoma a palavra e fala que quando a pessoa tem a licença, ela tem um rito que deve seguir, por exemplo, a obra tem que ter uma placa, que quando chega na obra e não tem a placa já se pode autuar. Que se ele tem alguma autorização, que se justifique no meio do processo. Que se espera 60 dias e que neste prazo a pessoa já até construiu a casa. Sugere que se chame o setor de fiscalização para que o conselho tente entender e tentar sugerir ações. Que quando o fiscal verifica que não tem a licença, não tem a placa, o que ele pode fazer é dentro da própria secretaria dele que é a que licencia, que mostre que foi no lote tal e que tem uma atividade em infração, irregular. Que questione se tem alguma licença, não tendo então é uma infração e ele deve emitir uma infração. Senão emite a notificação e fica um ano até analisar e a atividade termina sem a autuação e depois para se reparar o dano é quase impossível. A Conselheira Ana Maria Cajueiro sugere então que se estabeleça um protocolo na fiscalização. Que da mesma que se estabelece protocolos, por exemplo, dentro da Saúde, a serem seguidos, a fiscalização também tem que ter protocolo. Aí ela segue os protocolos e talvez se consiga reparar os danos. A Conselheira Anna Maria Quintanilha fala que na região de Santa Paula estão com problemas sérios, que estão com muitas obras, só que nenhuma possui placa para explicar para que é a obra, pra onde vai, o que vai fazer. Fala ainda que Maricá esta com problema sério que não tem mais esgoto, só tem águas pluviais só que vai tudo pelo mesmo caminho. Não se vê uma caixa de esgoto que resolve, das obras que Maricá está fazendo, não há placas nas obras. Da SOMAR, da SANEMAR, seja de quem for. O Presidente informa que anotou as sugestões e esclarece que tem algumas obras que foram notificadas, foram autuadas, reincidiram e os fiscais foram lá e embargaram as obras. Que estão fazendo os encaminhamentos em função da parceria com o GATED e que em algumas já entraram em cronograma de demolição. Que a resposta que obteve foi a que apresentou e que para ele também não foi satisfatória, que parece que é chover no molhado. Mas que vai levar as propostas porque se tem condições de aprimorar. O Conselheiro Marcus Antônio Lacerda afirma que não é só multar e embargar, mas que tem que se cobrar a reparação do dano causado. Que deve se dar uma cobrança nesta parte porque o ritmo de degradação, que fica muito preocupado com a cidade já muito degradada. **Terceiro Ponto da Pauta:** Apresentação sobre os Peixes de Nuvens. O Presidente passa a palavra para a Sra. Luiza Sarmento, professora da FGV e que junto com o Conselheiro Felipe, fazem parte do Coletivo Córregos da Tiririca no município de Niterói, que é especialista em peixes de riacho da Mata Atlântica, que de forma acadêmica orienta mestrado e doutorado neste tema. Faz sua apresentação sobre os peixes das nuvens, explicando que temos três tipos de peixes das nuvens. O peixe de ciclo de vida anual, ou seja, entre um ciclo de chuva e cheia ele completa o ciclo dele de nascimento e

64 morte. Outro é de ciclo de vida perene, que dura vários anos e que tem o terceiro que vive em ambiente mais de água de
65 manguezal, misturado com saída de rio, que vive em ambiente de transição entre água doce e mar. Que são estas variantes de
66 peixe que tem no município de Maricá. Esclarece que chama de peixe das nuvens porque eles têm um ciclo de vida peculiar
67 diferente dos outros peixes, porque como eles vivem em ambiente de brejo e quando vem a estação seca como esta época em que
68 estamos e o brejo seca, ele tem um mecanismo de sobrevivência neste ambiente extremo. Quando ele vê que a água do brejo está
69 baixando, que está ficando quente, que vai evaporar totalmente, ele coloca no fundo do leito estas bolinhas, que são os ovos. Que
70 quando vem a estação das chuvas novamente, lá em outubro, novembro, dezembro. Variando muito de um ano para o outro com
71 as mudanças climáticas. Que quando volta a chover nascem os filhotes, num lugar que aparentemente não havia nenhuma
72 vida, só uma lama úmida, de repente volta a chover e aparecem peixes. Então as pessoas falavam, que o peixe caiu das nuvens,
73 que caiu a chuva e trouxe os peixes. Que o próprio sertanejo que deu este nome a eles. Estes peixes ocorrem em todo o Brasil,
74 são particularmente diversificados no bioma Mata Atlântica. Que o município de Maricá é o município da Mata Atlântica que
75 tem a maior quantidade destes peixinhos. Que Maricá é extremamente importante para a conservação destes peixes tão únicos
76 que habitam a Mata Atlântica. Que eles vivem em charcos, alagados, pântanos, brejos, na restinga. Podem ser pântanos de água
77 escura, alagados de águas claras, onde a água espalha. Que estes peixes habitam estes lugares. Que em Niterói o único rivulídeo
78 ocorre em ambiente de manguezal. Maricá tem cinco espécies de peixes rivulídeos, que quatro tem ciclo de vida anual. As
79 bolinhas coloridas do mapa indicam onde eles já foram pegos no município de Maricá. Que das cinco espécies que estão na
80 imagem, quatro estão ameaçadas de extinção, que só vivem em maricá e sempre neste tipo de ambiente, brejos, alagados. Que o
81 diferencial deles é serem muito coloridos, com tons vermelhos, alaranjados, verde. Que são animais pequenos, que cabem em
82 uma mão. São únicos, peixes que são um grande tesouro que o município de Maricá possui. A Conselheira Márcia Freitas
83 questiona a professora se, mas cinco espécies classificadas são endêmicas só de Maricá, o que a professora responde que sim. A
84 professora explica que os que vivem no brejo não estão ameaçados de extinção, que os demais sim. Que os de manguezal ocorrem
85 em Niterói e no Rio de Janeiro, os demais só em Maricá. Ela explica que começou a fazer este trabalho em Maricá quando
86 começou a fazer seu mestrado, há 30 anos. Um destes ela pegou enquanto ainda era estudante, na UFRJ. E os demais são pontos
87 pegos ao longo destes 30 anos onde os peixes foram pegos. Que a preocupação enquanto pesquisadora, que os ambientes são
88 muito frágeis. Que quando se deseja fazer um aterro, os brejos são o primeiro lugar que se aterra. Que no aterro se vai uma vida,
89 destes peixes que só tem ali. O Presidente pede a todos para que as perguntas sejam colocadas apenas no final. A professora
90 reforça que de toda a Mata Atlântica, Maricá é o município com a maior quantidade de espécies de peixes rivulídeos. E estas
91 áreas úmida, alagados, brejos, são áreas de preservação permanente garantidas pela Constituição do Estado do Rio de Janeiro,
92 que fala que áreas que abriguem animais ameaçados de extinção, que são raros, vulneráveis ou menos conhecidos na flora e
93 fauna. Então, são estes peixinhos, que só ocorrem nestes ambientes. Estas áreas úmidas importam tanto, porque são áreas três
94 vezes mais degradadas do que as florestas. Porque muitas vezes são negligenciadas como áreas de menor importância, que não
95 são tão vistosas como as florestas, mas são igualmente importantes porque ajudam a regular o clima do ponto de vista de uma
96 temperatura mais agradável, repondo o ciclo de cheia e seca, porque quando espalham as águas de um rio, elas ocupam estes
97 espaços e as águas vão lentamente retornando ao ambiente do leito durante os períodos mais longos, se tiver um brejo ou alagado
98 ao lado do rio. Recentemente tivemos eventos no Rio Grande do Sul e foi falado nas cidades esponja. Que a cidade esponja é
99 manter as áreas mais úmida e a água doce quando chove muito espalha e lentamente volta pro leito do rio e quando espalha estes
100 peixes tem sua vida ali, tem filhotes, os filhotes crescem, e eles ocupam estes ambientes. Se pode parecer um ambiente extremo,
101 é um ambiente importante para a vida de alguns animais que só tem aqui em Maricá. Ademais, as áreas úmidas fornecem estes
102 serviços ecossistêmicos para nós que estamos aqui na Mata Atlântica. Explica que os peixes das nuvens, os rivulídeos são
103 especialmente afetados pela degradados das áreas úmidas por ser o único ambiente onde conseguem viver. Que não vivem no
104 leito do rio, não sobrevivem. Que só vivem onde tem uma intrincada rede de raízes, a água mais ou menos parada, a temperatura
105 um pouco mais alta. Que ali é o ambiente onde eles desenvolvem sua vida. Que são capazes de resistir a períodos longos de seca
106 na forma de ovos e eclodem nas chuvas seguintes, voltando a povoar os brejos. Eles são importante elo na cadeia alimentar, na
107 vida. Que depois que eles colocam os ovos e as águas estão descendo outros peixes se alimentam deles, eles ajudam a manter a
108 vida nestes ambientes úmidos. Servem de alimento para aves e outros animais. Questiona como se pode proteger estes animais
109 pequenos, coloridos, bonitos que tem em Maricá. Explica que primeiro é importante saber que eles existem. Se não se sabe que
110 tem um conjunto de animais tão importantes, especiais no município, não sabe que tem um animal naquela lama do brejo. Que
111 só se protege o que se ama, o que nos é precioso a gente quer proteger não quer que desapareça. A Lei da Mata Atlântica ajuda
112 a preservar os remanescentes de vegetação que abrigam espécies ameaçadas. Se houver intervenção, obra que possa botar em
113 risco estes ambientes, eles estão protegidos pela Lei da Mata Atlântica e preservá-los é extremamente importante porque se vai
114 também preservar as áreas úmidas. Que protegendo-se as áreas úmidas se ganha um clima mais resiliente no município, se protege
115 um conjunto de animais de forma ameaçada que só existe aqui. Que eles precisam ser mais bem conhecidos. Explica que uma
116 atitude que tiveram em uma experiência que tiveram que deu muito certo, foi na Bahia no município do Prado, numa vila de
117 pescadores no sul da Bahia. Que fizeram um projeto com jovens adolescentes da vila dos pescadores chamado Peixes Meninos,
118 que levavam os meninos para pescarem com eles. Que eles nunca tinham visto um aquário. Explica que depois a equipe foi para
119 o Espírito Santo e que até hoje os meninos falam do peixe e as vezes mandam foto do peixe em copo. Dizem ser raro e perguntam
120 o que fazer. Que estão plantando, recuperando a mata ciliar da nascente porque acharam um peixe raro. A experiência positiva é
121 que a equipe acabou plantando a semente e a população ao local ajuda a proteger o local. No Espírito Santo, era uma escola na
122 vila de Itaúna no município de Conceição da Barra, também uma vila de pescadores, é a última localidade do Espírito Santo antes
123 da divisa com a Bahia. Explica que trabalharam em Itaúna também com a comunidade. Que levaram um aquário junto com a
124 população local, que levaram para a escola para os meninos verem o peixe. No caso eles também tem um peixe que só vive lá,
125 mas lá só tem um e que em Maricá tem sete. Este um peixe que vive lá nos brejos da vila de Itaúna foi levado para a escola, que
126 os meninos viram e não conheciam o peixe. Que uma das crianças, filho do guarda parque de Itaúna, tinha chovido muito, o pai

127 levava a criança na escola e passou com o carro em uma poça com o carro e o menino dizia "pai para o peixinho" e o pai explicou
128 que não era aquele tipo de poça. Ela explica que a população local é a guardiã da biodiversidade; que se puder mostrar que existe
129 uma vida escondida embaixo dos prédios, que são animais ameaçados, que são importantes e só existem no município, vai ter
130 outro valor a agregar para estes animais. Agradece a disposição de todos e se coloca a disposição para dúvidas. A participante da
131 assistência Mariza Galvão diz ter amado e que a lagoa de São Bento se tornou uma REVIS e que existe este peixe lá. Ela pergunta
132 se os ovos dos peixes podem ser levados pelas patas das aves e quanto tempo eles podem demorar para eclodir, que com as
133 mudanças climáticas pode ser muito irregular. É esclarecido então que enquanto tiver umidade eles continuarão lá. Ela então
134 pergunta se a tilápia pode consumir estes peixes o que é esclarecido que a tilápia vive em ambiente diferente dos que estes peixes
135 sobrevivem. Pergunta se ele presta algum serviço para o meio ambiente o que é esclarecido que ele come mosquitos. O
136 Conselheiro Marcus Antônio Lacerda, gerente de educação ambiental da Secretaria de Educação de Maricá, e diz que gostaria
137 de saber que tem algumas escolas na região da APA, Guaratiba, Zacarias e gostaria que os alunos conhecessem os peixes, temos
138 duas sedes de unidades de conservação que inclusive uma tem um aquário com peixes da região, então gostaria de saber se estes
139 peixes podem ser criados ali para que os alunos possam conhecer ou se existe alguma legislação que impeça isso. A professora
140 esclarece que o que pode ser feito nas escolas é mais ou menos como fizeram em Itaúna onde o peixe ficou um tempo no aquário
141 e depois voltou com ele para o ambiente natural, mas ele ficou no aquário tempo suficiente para que os alunos, todos os alunos
142 da escola pudessem vê-lo e pudessem saber, porque quando se vê o animal vivo dá uma sensação de pertencimento, que acharam
143 importante esta vivência dos estudantes. Que explicou que eles têm uma parceria com o ICMBIO e que eles têm uma cartilha
144 dos peixes das nuvens disponível para baixar por download voltada para o ensino fundamental 1, que se fizer parceria com uma
145 escola em Maricá, certamente pode conversar com o ICMBIO e eles mandarem a cartilha pros meninos da escola. Porque em
146 Itaúna eles mandaram as cartilhas e quando fizeram a sensibilização pro peixinho cada menino tinha recebido a cartilha. Cartilha
147 voltado pra esta idade, com a possibilidade de fazer uma peça de teatro com o peixe das nuvens. Que é importante que os meninos
148 pequenos são multiplicadores, que ele fala pros avós, pros pais. O Presidente diz que o termo peixe das nuvens causa curiosidade,
149 que quando ouvi foi para o google para entender o que era. O Conselheiro Marcus Antônio Lacerda diz que com a divulgação
150 nas escolas, as crianças podem desenhar a mão livre ou fazer maquete Já são usando esse material, mas temos que começar a
151 valorizar que é Coordenador de 07(sete) escolas, diz que com a divulgação nas escolas, as crianças podem desenhar a mão livre
152 ou fazer maquete Já são usando esse material, mas temos que começar a valorizar certo de nada. Vai ser um prazer viu uma certa
153 falando incrível, por exemplo A Conselheira Márcia diz que com relação a geoparque da Termo final eles criaram os super feras
154 que é um joguinho binários que passaram a fazer parte da história de várias séries de vários lugares, imagine um ser vivo, acha
155 muito importante. A participante Maria cita o professor Marcus Antônio Lacerda e diz que ele pode complementar melhor e
156 informa que Darwin em sua passagem pela cidade teria citado o peixe das nuvens. O Conselheiro Marcus Antônio Lacerda
157 explica que não lembra de ter no diário de Darwin nenhuma passagem sobre isso. A participante Maria diz que pode estar
158 enganada, mas que quando se fala das crianças, no endemismo dos peixes e se consegue colocar isso também com Darwin a
159 gente valoriza muito porque a gente preserva a evolução, a prova viva da evolução. Que ela faz um trabalho, que é condutora das
160 três unidades, Tiririca, APA de Maricá e Resex. Que usam um berçário de girinos que tem no Núcleo Darwin e quando vão falar
161 de algumas coisas usam os próprios girinos. Que passará depois para o professor porque não dirá a página, mas para o professor
162 e o professor passa para os demais para se ter mais esta questão da fala do Darwin sobre ele a 198 anos atrás e a gente continua
163 falando desse peixe hoje em dia. Que isso dá muito sentido porque quando se fala em evolução e ter um exemplo desse, no fato
164 de um peixe que ele está. Quando se fala da APA Maricá, um trabalho que tem que ser contínuo, o pessoal do bugre e 4x4 que
165 gosta de fazer trilha por ali. É uma das coisas que causa muita agressão ao peixe das nuvens, porque talvez se passar lá hoje onde
166 se vê só areia, na primeira chuva, na primeira maré alta que voltar a ser uma pocinha, é o momento que eles vão nascer. As vezes
167 quando as pessoas passam sobre a areia, é uma camada de areia que ali embaixo estão vários ovos depositados. É para então
168 deixar esta questão de se certificar se é ele mesmo que o Darwin cita, pra ter mais uma coisa para se poder abordar, pra se ter
169 este prazer de 198 anos depois continuar falando sobre esse peixe que cada vez mais evolui, que só ganha características que
170 fazem ele continuar hoje em dia e esta questão das crianças quanto mais coisas puder pegar, mais elementos. A professora
171 esclarece que o Darwin quando ele passou, fez a travessia, ele visitou vários lugares no Rio de Janeiro. No fundo da Baía de
172 Guanabara ele pegou peixes, tem registro de um peixe que ele pegou lá, um lambari. Então, é perfeitamente possível que ele
173 tenha também pegou um peixe para cá, porque na época a gente tinha uma Mata Atlântica robusta aqui, que praticamente podia
174 pegar peixes com as mãos, que é perfeitamente possível. A participante Andrea complementa com a questão dos vagalumes, os
175 pirilampos, neste pedaço aqui que são os vagalumes. Ele fala algo que lhe veio a dúvida e por isso questionou o professor. O
176 Conselheiro Felipe Queiroz parabeniza a professora pelo excelente relato para o Conselho, para a Secretaria de Cidade
177 Sustentável de Maricá e diz que Maricá está crescendo a uma taxa de 10% ao ano e que acha que o papel do Conselho diante
178 deste relato é de salvaguardar este patrimônio municipal, que são espécies de peixes que só existem neste município, que então
179 é um patrimônio ambiental do município. Que se precisa como colegiado tentar deliberar a respeito da proteção destes indivíduos,
180 destes animais, e que acha que deve se delimitar as áreas em que eles ocorrem, sinalizar e enviar para o setor de licenciamento
181 do urbanismo para que para se fazer qualquer tipo de intervenção nestas áreas tem que fazer estudo de impacto ambiental, de
182 ictiofauna, porque senão vai perder, que neste boom de exploração imobiliária de crescimento desordenado de Maricá, que se
183 como protetores deste patrimônio, como conselho, se não fizermos nada a gente vai perder. Então, deixa proposta para deliberar
184 que seja criado um mapa com a delimitação destas áreas com a ocorrência destes indivíduos, destes animais, por espécie, e que
185 seja feito algum tipo de decreto municipal para que se possa vir a proteger estes animais. Quando a professora apresenta na APA,
186 a quantidade de pontos que tem na APA, que estão querendo licenciar uma área para 40 mil pessoas. Questiona que será que vai
187 se colocar 40 mil pessoas e extinguir com o patrimônio ambiental de Maricá? O Conselheiro Marcus Antônio Lacerda esclarece
188 que o maior planário de orquídeas do Estado do rio de janeiro é o da Restinga de Maricá. Cita várias espécies de Orquídeas,
189 quando se fala o biólogo quer proteger este bichinho, não é o bichinho, mas o bioma todo. A Conselheira Ana Maria Cajueiro

afirma que seja o bichinho, que contribuem. O Conselheiro Marcus Antônio Lacerda esclarece ainda que ir mapeando estas áreas, que são mais de 700 trabalhos científicos na Restinga, UFRJ, UERJ, mais de 700 trabalhos científicos só nesta área. O Conselheiro Felipe Queiroz fala do papel do Fundo Municipal de meio Ambiente, que tem 340 milhões de reais dentro do Fundo de Meio Ambiente que inclusive pode ser direcionado aqui uma parte para estudo. A Sra. Marilize sugere que com esse dá pra se comprar a APA. O Conselheiro Felipe Queiroz que por trás há muito mais que a questão de dinheiro. Fala que a questão do peixe da nuvem que se tente ver com o Fundo fazer um termo de referência para estudo científico com recurso para gerar um mapa com identificação destas áreas, gerando uma minuta de decreto para salvaguardar estes animais, estas áreas. Deixa então uma sugestão de deliberação ao colegiado quanto ao que a professora apresentou que é uma raridade que é Maricá, que é o único município que existem quatro espécies. A professora o corrige explicando que são cinco espécies, que há uma em Jacaré. O Conselheiro Felipe Queiroz continua explicando que são cinco espécies que só existem aqui, que é uma questão de urgência porque se estamos crescendo 10% ao ano, se empurrar para o ano que vem, pode se perder duas ou três espécies. Continua sugerindo que em paralelo a isso, neste mesmo termo de referência, neste mesmo recurso, ter um plano de educação ambiental para divulgar estas áreas e os animais junto as escolas, junto à população. Que acha que o Conselho tem que trabalhar estas informações que cheguem para a gente e levar para a população, para o licenciamento, para salvaguardar e tornar-se realmente o município sustentável. O Conselheiro Márcia Freitas questiona ao Presidente como objetivamente se agiria na solução do Conselheiro Felipe Queiroz. O Presidente explica que a sugestão é que se faça uma deliberação, uma vez que se delibera é composta uma comissão, um grupo de trabalho para se debruçar sobre isso e fazer um relatório e uma minuta para se extrair daqui do Conselho uma deliberação para a Secretaria e outros órgãos afins, para que se fomente política pública voltada para a questão da proteção, questão de um estudo técnico. A Conselheira Márcia Freitas se propõe a criar o grupo, informa que o Conselheiro Marcus Antônio Lacerda, o Conselheiro Felipe Queiroz sugere também o professor Jorge Pontes seja incluído. A Conselheira Márcia Freitas pede que a professora também possa auxiliar, que na próxima reunião sugere que neste interim. O Conselheiro Felipe Queiroz sugere que pode se deliberar agora e já sinalizar a criação do grupo. Que se coloca um relator entre estes. A Conselheira Márcia Freitas diz que pode se marcar reuniões extraordinárias e que na próxima reunião do conselho pode ter uma posição mais substancial. O Presidente diz que solicitará o Luiz Felipe para criar um grupo de WhatsApp para se poder tratar sem misturar os assuntos e poder adicionar pessoas externas. O Conselheiro Felipe Queiroz pede para se colocar em votação esta deliberação. O Presidente Bruno Lougon esclarece que acredita que seria unânime. Por unanimidade se tem a criação do grupo de trabalho em um primeiro momento para elaborar uma minuta e na próxima reunião se referenda, tendo participação maior do colegiado, que conselheiros que não estão presentes hoje tomarão ciência e levar o documento final para a secretaria. A Segunda Secretaria esclarece que veio representando o Instituto Geográfico e Ambiental de Maricá e que veio representando o IGAM MIRIM explicando que eles possuem uma presidência mirim, com crianças com super habilidades voltadas para o estudo da história, da biologia, da área de geologia. Que ela, o Conselheiro Marcus Antônio Lacerda, Renata e Marilize, como todos, colocam o IGAM a disposição, que tendo vários professores doutores no instituto fica o convite para a professora Luiza e seu estudo. Agradece a oportunidade representando as crianças do instituto, sabendo que vai levar uma boa notícia para eles. Na sequência a participante Elisa Cesano, professora universitária, geógrafa, agradece as proposições do Conselheiro Felipe Queiroz, que teria feito várias perguntas, mas acha que as perguntas podem ser feitas no grupo que será formado, que não tem necessidade de mais esclarecimentos sobre a apresentação ou não e afirma querer participar do grupo. A Conselheira Anna Maria Quintanilha questiona se o Luiz Felipe vai criar o grupo e o Presidente Bruno explica que a secretária Laudeci já estava anotando os nomes. Encerrando então a professora Luiza agradece a todos e explica que a apresentação fica disponível e que no grupo poderá disponibilizar a literatura e a cartilha que falou para as crianças. A Conselheira Márcia Freitas questiona se ela poderia ser convidada formalmente para participar do grupo como consultora e ela afirma que seria uma honra. Foi criado o GT de trabalho os seguintes Membros: Conselheiros: Márcia Freitas, Felipe Queiroz e Marcus Lacerda, Sociedade Civil participante: Luiza Sarmento, Marilize Galvão e Elisa Cesano. O Presidente informou que após a reunião irá pedir ao Conselheiro Luiz Felipe para criar o grupo do WhatsApp. **Quarto e Quinto Ponto da Pauta:** Cobrança de mais esclarecimentos da Secretaria de Cidade Sustentável e cópia do processo de licenciamento do Rio Silvado. O Presidente Bruno Lougon esclarece que este quarto ponto e o quinto podem ser unificados e que vai trazer um esclarecimento. Que na verdade o Rio Silvado tem 8 pontos críticos de travessia que são usados por turistas e mais que isso, por moradores da região que atravessam diariamente com seus veículos e que isso começou a gerar um impacto na qualidade da água captada no Rio Silvado, corrigido informa que é o Rio Ubatuba que passa pelo Silvado. Conclui que a Águas do Rio identificou uma alteração nas análises das águas, que havia um impacto na qualidade da água nestas travessias, que além disso a empresa fez uma comunicação através de ofício para a Secretaria, que localizou oito pontos críticos com coordenadas geográficas dos pontos indicando onde se causava impacto na amostragem de água e pediu que se tomasse providência afim de mitigar os problemas que estavam acontecendo, que fora isso já possuíam demandas de solicitações de moradores, que morando na região e toda vez que chovia ficavam ilhados no Silvado sem conseguir nem chegar em cada e muito menos sair por conta da cheia dos rios que não conseguiam fazer a travessia. Que unificando tudo isso, a SOMAR enviou solicitação de emissão de autorização ambiental para que eles pudessem realizar a intervenção fazendo uma travessia em pelo menos três dos oito pontos inicialmente apresentados para que fosse mitigado o que foi proposto pela Águas do Rio e moradores do local, que o processo aberto foi encaminhado cópia ao Conselho. Que é um processo simples que não gerou nenhum estudo de impacto ambiental, EIA/RIMA não teve isso, foi em caráter de urgência que o município encontrou para poder solucionar o problema de contaminação da água e de travessia dos moradores em época de cheias dos rios com chuvas e feita a autorização ambiental para que a SOMAR pudesse executar a obra de uma travessia simples nos três pontos dos oito indicados pelas Águas do Rio. Ficaram cinco pontos pendentes que estão ainda em processo que ele acredita estarem em análise de que seja elaborada travessia melhor ou de uma estrutura melhor nos outros pontos pela SOMAR e que até o momento não chegou nenhuma solicitação para nós. Que hoje tem este pedido que a SOMAR pediu para autorização de intervenção nos três pontos, autorizaram e foi feito, que não teve um processo próprio de licenciamento próprio para isso, que a Águas do Rio não é figura

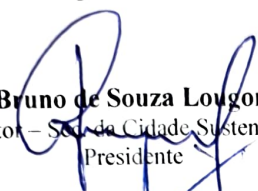
participante de nenhum processo e que apenas comunicou que está havendo problema na água e que comunicou as contaminações em todos os pontos, que tem travessia de cavalos, de humanos, de veículos e isso tudo está impactando na qualidade da água. Que este documento foi anexado ao processo, que o processo foi encaminhado ao Conselho, que não se recorda quando e que esta é a informação que a Secretaria tem a trazer ao Conselho. O Conselheiro Felipe Queiroz afirma que a informação é novidade e que não consta no processo. Que no processo consta que é uma informação da Águas do Rio que está causando danos a estrutura do rio, que não há nenhum laudo de qualidade de água, que desconhece que no processo não há nada disso lá. Que se espanta muito porque acha que um processo de manilhamento de passagem de rio tem que ter um mínimo de critério de licenciamento, que não está tendo. Que alguém pede, não se faz um estudo, um levantamento, que o processo não tem nada de qualidade de água, que não fala nada de qualidade de captação que não viu, que se tem não viu, que irá reler o processo, que desconhece. Que irá reler e pede que seja o processo encaminhado aos demais conselheiros para que tenham o mesmo tipo de percepção que ele ou não e o que tem ciência é que foi um pedido quase informal da concessionária, que não tem competência nenhuma para isso. Que o processo inclusive para ser licenciado tinha que seguir o rito do convênio, que já cansou de discutir aqui. Que este tipo de intervenção deveria ser discutido com o INEA e que se não foi informado, não está dentro do processo do convênio, porque ele acompanha o processo dentro do INEA. Afirma que tem alguma coisa errada, que acha que tem que se discutir aqui, qual o procedimento de licenciamento, que não está certo não. Esta questão não está certa. Por isso pediu para se cobrar mais esclarecimentos da Águas do Rio que a gente continua querendo que ela venha e apresente os estudos, que não constam dentro do processo e que se a Secretaria de Cidade Sustentável licenciou uma coisa sem nenhum tipo de estudo só por causa de um pedido, que tem que ter um embasamento técnico, legal, que tem que seguir a legislação. Porque segue a legislação para uns e para outros não? Que é uma questão cabulosa o que está acontecendo porque o rito não foi muito bem seguido neste licenciamento destas intervenções. Que tem que estar bem descrito neste processo o porquê está atrapalhando. O Conselheiro Felipe Queiroz continua afirmando que dúvida que tem poluição, que se bebe água do Guandu que é cocô puro, a água que vem dali está causando danos no tratamento? Afirma que tem alguma coisa errada nisso, que provavelmente o carro passando ali leva mais barro, mais areia mais alguma coisa do que propriamente dito uma poluição que vai interferir no processo de tratamento da água. Que ela venha apresentar aqui apresentar um mapa onde é a captação, onde é a intervenção, onde fez as análises, que assim fica muito vago. Que quando encaminhou as denúncias, mostra que as pessoas ali tomavam banho, tiravam foto. Que as pessoas faziam trilha passando por dentro do rio, que é um atrativo e você cimenta um rio? Que discorda dessa, que o que o Presidente falou pelo menos para ele passou despercebido ou não consta do processo e que fosse visto com mais atenção pelo Conselho. A Conselheira Ana Maria Cajueiro questiona se foi em algum momento dito que tipo de intervenção seria feito, se aquilo era realmente o apropriado para aquele local, que isso é inquietante. Que as vezes colocar manilha, cimentar, pode fazer ponte, que seja feita a intervenção da forma que foi feita, que queria saber se isso foi proposto antes se foi discutido o tipo de intervenção que seria feito. O Conselheiro Felipe Queiroz complementa que deveria haver laudo de engenheiro ou qualquer coisa. Que como falou tem que passar por dentro do processo do convênio que por isso quando fala que o Conselho do Meio Ambiente tinha que ser ouvido, que tinha que estar dentro daquela cláusula que se lutou tanto que é por causa disso aí. Afirma que ninguém quer saber de nada, que face a arbitrariedade se comete uma série de ilegalidade de falta de rito a respeito dos cursos hídricos daqui e que ninguém fica sabendo de nada e que então isso precisa ser melhor visto. Explica que como Conselho, cabe a gente que se peça mais uma vez que seja encaminhado o processo de licenciamento e que a gente delibere a respeito disso e que cabe ao próprio Conselho cancelar a licença destas intervenções sabendo que não foram seguidos os ritos. Que isto precisa ser melhor visto, que é isto que se precisa fazer aqui, lutar pelo direito ambiental do município. Então, canalizar rio, cimentar rio, um simples preciosismo de um órgão privado que nem apresenta qualquer tipo de situação, que isto está muito estranho, que se precisa ver isto com uma lupa melhor. A Sra. Elisa Cesano pede um aparte e explica que esta questão dos convênios serem feitos com os municípios não ocorrem só em Maricá, que é uma prática que existe no Estado. Que quando há esta transferência desta competência do licenciamento municipal, o município só tem uma legislação preparada para o tipo de licenciamento que cabe ao município, ou seja, ele não tem um procedimento de licenciamento estabelecido para licenciamentos que não são do município, por exemplo talvez, recursos hídricos. Então o que acontece é que quando não tem, tem que usar o do INEA. Que não pode simplesmente usar qualquer coisa, ou se faz uma regulamentação ou parece no caso não fazer. Que não pode, que não é permitido. Então ela acha que o Conselheiro Felipe Queiroz fez uma sugestão muito boa em relação ao peixe das nuvens da criação do grupo de trabalho, que em outro momento aqui foi falado do procedimento de fiscalização que talvez não compreenda o momento do flagrante ou não leve em consideração no flagrante alguns elementos que são óbvios embora não esteja a presença enfim, mas há outros elementos visuais inclusive. Este procedimento de fiscalização e o procedimento de licenciamento deste convênio, que ele atribuiu a Secretaria de Cidade Sustentável, quer dizer atribui a SOMAR, e que no caso é a Secretaria de Cidade Sustentável que faz o licenciamento estas competências, se não existe na legislação municipal os procedimentos para isto, precisamos usar ou o do INEA ou o estadual ou criar um. Que vamos criar, já que estamos tratando de competência originária do Estado, que não pode ser tão flexível quanto a nossa. O Conselheiro Felipe Queiroz diz que só reforça que tentou trabalhar sobre a inclusão do Conselho de Meio Ambiente, talvez o Conselho da Cidade, que o Conselho de Meio Ambiente deliberou a respeito da participação deste conselho dentro do convênio e que a gente viu isto ser desacatado e que o Conselho da Cidade deu uma moção a respeito disso. Que hoje em dia se vê o que está vendo, que o município está canalizando os rios por uma simples sugestão, sem nenhum tipo de licenciamento digno e nem apresentando o projeto que é o que se deveria discutir. Um local que é utilizado para o turismo, uma água limpa. Para que se canalizar rio, de uma forma arbitrária. Que se fosse seguido o rito do convênio e se tivesse se mantido a cláusula de participação deste Conselho, da comunidade. Estaríamos discutindo políticas públicas mais eficazes. Porque estamos aqui agora retornando para falar com a Secretaria de Cidade Sustentável que o licenciamento que ela fez num curso hídrico foi de forma arbitrária, coisa que não condiz, que não tem estudo de viabilidade, que não tem estudo para motivar este licenciamento. É complicado dizer agora que dentro deste processo que o motivo foi de estar poluindo o rio, que não identificou isso no processo. Que separado aqui, sugere que o processo venha a ser apresentado no Conselho, que a Águas do

Rio seja convidada para poder explicar isso, que traga as análises de qualidade de água para poder se deliberar a respeito deste processo. Se vai anular ele, se vai mandar destruir isso aí ou se o licenciamento vai ser feito da forma devida, encaminhado ao INEA a um setor que tem capacidade técnica para poder dizer se aquilo é viável ou não. Não simplesmente se sair metendo concreto e manilha dentro de uma preciosidade ambiental que tem em Maricá. A Sra. Marilize diz que só quer anunciar que a Dra. Marcela do Amaral do Ministério Público está presente à reunião. O Presidente lhe dá as boas-vindas e continua para a conclusão do quarto e quinto ponto de pauta que é a informação que por hora possui. Mais esclarecimentos serão solicitados a Secretária, que como o Conselheiro Felipe Queiroz colocou aqui que já anotou de cobrar a Águas do Rio se houve realmente estudo e de que forma foi feito o estudo da água e que se apresente para nós e que será feito o encaminhamento para a Águas do Rio. **Sexto Ponto da Pauta:** Pauta para a próxima reunião. O Presidente coloca a palavra a todos questionando se alguém apresenta algum ponto para a pauta. O Conselheiro Felipe Queiroz coloca mais uma vez a questão do Fundo Municipal do Meio Ambiente, que não está havendo reunião do Fundo. Que as reuniões deveriam ser mensais e já tem mais de seis meses que não tem reunião, que nunca teve acesso a uma ata desta reunião, que nenhuma deliberação foi passada pela gente e que o estatuto deste Conselho prevê que a gente fiscalize, que autorize ou chegue a um consenso sobre as rubricas em que está sendo gasto esses recursos. Todos os recursos que vem sendo utilizados pelo Fundo não passaram pela plenária, que está sendo utilizado de forma arbitrária, que a gente tem 340 milhões de reais dentro de um Fundo de Meio Ambiente, que quando conversa com o professor Lacerda pra discutir política e educação ambiental, não se consegue nada que se propõe que não consegue se chegar a este Fundo, que ele não funciona. Que não tem ata, ele não tem nada que venha a comprovar a legalidade operacional dele, que isso é muito grave, quando diz de dinheiro, que está sendo usado e não está sendo passado pelo colegiado. Que não decidimos para que está sendo empregado este recurso. Que vem pedindo reunião após reunião que isso seja apresentado. Que na reunião anterior ao rivulideo que em Maricá tem cinco espécies que só vivem aqui. E acessar este Fundo para poder fazer um plano de salvaguarda para este patrimônio, que deliberamos e criamos um grupo de trabalho para tentar fazer a respeito, mas hoje em dia não consegue que este Fundo seja utilizado de forma democrática e gerido dentro do seu próprio conselho. Pede que isso entre em pauta mais uma vez, que venha o responsável do fundo e que fale para o Conselho porque o Fundo não está funcionando, qual a projeção e o que vem mais uma vez sendo colocado para pagamento desse Fundo. Qual a projeção pro próximo ano que cre que já deve estar sendo feita a planilha orçamentária para o próximo ano. O que este Conselho entende como prioridade aquela lista de categoria que tem o convênio, que o convênio prevê. Que se não avançar isso se ficará mês após mês e que se fala dos próprios planos de manejo das unidades de conservação. E que agora vai se fazer um único plano de manejo para todas as unidades de conservação. Enfim, que este tipo de coisa gostaria que o Fundo de Meio Ambiente voltasse para cá para ser discutido e que o responsável viesse dar esclarecimento de porque ele não está funcionando e que apresente as atas das reuniões que foram deliberadas a utilização destes recursos e para que foram a utilização destes recursos. Que tem quatro anos solicitando isso e nunca viu estas atas, nunca viu nada. Que é membro do Fundo, a AmaDarcy é membro do Fundo e sequer é chamada para reuniões. Foram chamadas para três reuniões e duas não tiveram por falta de quórum. O Conselheiro Marcus Antônio Lacerda afirma que a colocação é muito importante, que ele tem alguns projetos de educação ambiental que pela Secretaria de Educação é uma dificuldade enorme, que gostaria de saber se o Fundo de Meio Ambiente poderia atender alguns projetos dele na Secretaria de Educação, por exemplo, tem uma lei que foi aprovada e sancionada de educação para o clima, um trabalho imenso que organizaram durante um bom tempo e está parado porque precisa de recursos, espaços naturalizados para a infância, que participou no ano passado em um simpósio em São Paulo trazendo estas ideias que nossas praças não são adequadas para as crianças. Hoje o uso fica unificando as praças colocando material mais natural para as crianças brincarem. Que estão desmontando praças, ferramentas, ferros, colocando material, que tem isso tudo no projeto. Que isso requer recurso para que se possa tocar isso até os lugares, são 75 escolas no município com 40 escolas em tempo integral. Manter aluno em escola com mais de mil alunos em tempo integral, o dia inteiro, que isso está dando problema na educação imenso. Que tem que ter espaços naturalizados, próximos as escolas, que tem estes espaços públicos e tem projeto pra isso para que as crianças possam estar naqueles espaços no contra turno que a criança tem que brincar, que tem projetos pra isso, mas que não tem recursos para montar isso. Então gostaria de saber se esse Fundo poderia contribuir para que eles possam tocar estes projetos junto a Secretaria de Educação. Que seria importante ouvir do Conselho. Que eles tem dois tipos de educação ambiental, a informal que é com a Secretaria de Cidade Sustentável que tem uma parceria e a formal que é a educação por livro, mas que é uma dificuldade enorme para se conseguir alguma coisa, que está na fazenda Joaquin Piñero que é uma sala, que quer montar uma coisa lá para receber as crianças o tempo inteiro, tirar as crianças da sala de aula, que de dia ela tem que ter contato com a natureza, que temos mais de 60% do município em áreas protegidas e as crianças o tempo inteiro na escola, que toda hora tem que fazer mais sala, mais sala e mais sala e que teria então que ter um recurso para colocar estas crianças em uma unidade de conservação, em um espaço livre pra isso, que tem que ter recurso pra isso que projeto tem. Que acha interessante ouvir do Conselho uma proposta para isso, que fica angustiando querendo fazer as coisas. O Conselheiro Jorge Andrade esclarece que quando se fala de praças ou áreas mais abertas, que se procure a Diretoria de Parques e Jardins, na SOMAR, quando eles fazem os projetos das praças eles podem adequar os espaços a estas ideias. Que antes mesmo de se pensar nos recursos, pode se otimizar o projeto que está sendo executado. É um ponto que ele acha que vai de encontro ao que se deseja e efetivamente se torna numa solução mais dinâmica. O Conselheiro Marcus Antônio Lacerda retoma a palavra e diz que conversou com a Secretária de Agricultura sobre este aspecto, precisamos de terra para obras escolares e que Parques e Jardins ofereceram material para isso. Diz que tem espaços públicos próximo as escolas que seria o projeto de nichos educacionais. Que nossas escolas não tem espaço, que onde tem espaço criam-se salas. E vão colocando uma sala em cima da outra. Que temos espaços públicos que poderiam ser feitos pelo Meio Ambiente, por exemplo, na praia, na escola Guaratiba, que a diretora começou a usar o espaço público para as turmas irem para ali, que ali está largado. Que tem projetos para isso, para que possa fazer estes espaços próximo as escolas que a criança possa sair da sala e utilizar estes espaços, nichos educacionais. Que não somos como São Gonçalo e Niterói que não tem espaço, aqui nós temos espaço e isso tem que ser aproveitado. Que tem professores que estão surtando de tanta criança, 40 escolas em tempo integral.

que se alguém passar um dia numa escola destas nem dorme de noite. Na Fazenda Joaquim Piñeiro o que pode se fazer? É uma fazenda, tem um espaço que é o bosque das pedras. Que precisa limpar para levar as crianças, que não consegue uma secretaria que mantenha aquilo pra levar as crianças. É uma dificuldade enorme, que está tentando junto ao Conselho pensar nas soluções para isto. A Conselheira Ana Maria Quintanilha pede questão de ordem solicitando mais objetividade nos pontos de pauta senão se estende discussões que deveriam ser pontos específicos e não se dá os outros pontos. A Conselheira Marcia Freitas sugere o convite para a equipe do Geoparque, que receberam no final do mês a comissão avaliadora da UNESCO, que Maricá dentre os 16 municípios teve a honra de sediar a reunião de apresentação do Geoparque e os avaliadores saíram daqui enfim, extremamente deslumbrados com as nossas belezas naturais, com nosso litoral. E o processo agora está em outro patamar, envolvido diretamente com o Ministério do Turismo, a UNESCO e o Ministério das Relações Exteriores. Porque isso é muito sério, uma chancela da UNESCO para um espaço territorial, geográfico e geológico entre 16 municípios é um compromisso importantíssimo, que Maricá será um Portal deste Geoparque. Os avaliadores entregaram um relatório e a comissão geral da UNESCO vai abrir uma possibilidade ou cancelar. Ela sugere que o próprio CMAM passe a fazer parte desta história enquanto Conselho, um momento muito importante para as nossas áreas naturais protegidas, que sugere o convite, que passará o e-mail deles e que o melhor dos mundos seria que a professora Katia Mansur viesse. Porque acha que é um passo importante e que temos que começar a pensar num planejamento estratégico e ambiental e turístico para o modelo de gestão que Maricá vai querer pós chancela do Geoparque na UNESCO. O Conselheiro Jorge Andrade esclarece quanto a fala anterior do Conselheiro Marcus Antônio Lacerda que a Diretoria de Conservação da SOMAR pode também ajudar. Que na Fazenda Joaquim Piñeiro está sendo criada uma fábrica de queijo junto ao capril, que a diretoria está ajudando nessa limpeza e que antes mesmo até de se obter recursos pode ser que uma outra secretaria ou autarquia consiga já adiantar parte. Segunda coisa, quando se fala do Fundo, ele não tem o regimento, documento do Fundo e pede para que se envie estes documentos, pois não sabe realmente as ordens e critérios e regras do Fundo e que gostaria de tomar conhecimento para que nas reuniões poder discutir melhor. O Conselheiro Felipe Queiroz pede para deixar mais duas sugestões, uma sobre o Canal da Costa que está sendo feita uma intervenção marinha com uns arroios de pedra que a princípio será uma grande intervenção dentro da área marinha de Maricá que inclusive vai interferir na área do PESET, que vai está para ser feito pelo município mas não se toma conhecimento no Conselho sobre esta obra, porque teoricamente tem que ter licenciamento do INEA, da Marinha, do município e gostaria de saber em que pé está este tipo de coisa que se pudesse apresentar este projeto aqui e que a outra coisa é uma atualização de como está o processo de salvaguarda da área do Taboal, que vem a bastante tempo discutindo uma série de coisas e não se sabe em que pé está rodando, que está com medo que esta área seja destruída antes mesmo que se consiga salvaguardar ela, não só a área mas também toda a população que mora no entorno que se a gente não evitar que seja ocupada e aterrada, todos que moram no entorno irão sofrer. Outra coisa é que foi criada uma comissão técnica permanente para unidades de conservação que ficou de se criar um grupo de WhatsApp para se discutir a respeito das unidades de conservação e que esta não tem um conselho ativo, que uma solução imediata seria a criação do grupo. Que já tem dois meses, que parece que o grupo já foi criado e só tem os gestores, que as pessoas, técnicos e da academia que se propuseram a entrar neste grupo, que ainda não foram incluídos para discutir sobre as unidades de conservação. O Presidente esclarece que a questão do grupo de trabalho o Luiz Felipe estava para criar mais cedo e que deixou passar despercebido e que não sabe se ele chegou a concluir, mas vai cobrar a ele de novo. O Conselheiro Jorge Andrade pede para registrar em ata que sobre a obra na foz do Canal da Costa é um guia correntes que está sendo criado e hoje existem e estão liberadas todas as licenças municipal, estadual e federal, inclusive com SMU, com INEA, que inclusive a ordem de início deu-se já semana passada ou retrasada. O Presidente questiona se há alguém que possa vir ao Conselho. O Conselheiro Jorge Andrade complementa que os projetos dos caminhos onde passarão os materiais e equipamentos, o canteiro de obras, que em tudo isso os projetos já estão completos e fechados. O Presidente questiona a quem pode se solicitar esta apresentação e o Conselheiro Jorge Andrade responde dizendo que pode ser feita a Diretoria Operacional de Obras Indiretas da SOMAR. A Conselheira Ana Maria Cajueiro questiona se é o molhe. O Conselheiro Jorge Andrade responde que é o mesmo lugar, que não se chama mais de molhe e sim de guia correntes, porque há problemas recorrentes com a foz do Canal da Costa fica fechada dificultando a troca de água com o oceano. A Conselheira Ana Maria Cajueiro complementa que faz parte do grupo Itaipuaçu que queremos, que estão preocupados com o aprofundamento do canal que pode vir a salinizar os poços artesanais, que isso tem medida. O Conselheiro Jorge Andrade esclarece que todo o estudo foi feito com o INPH e que não há mexida na profundidade do Canal da Costa, mas sim a criação do guia correntes num determinado formato e projeto para garantir que o Canal da Costa não se feche mais. O Conselheiro Felipe Queiroz questiona e diz que não adianta ficar debatendo, que não é pauta no momento, que devemos ter acesso ao projeto e seu intuito em tudo que ele abrange. A Conselheira Ana Maria Cajueiro sugere convidar moradores mais antigos na região que são pessoas que moram a muitos anos ali e que dependem praticamente dali. O Presidente questiona se foi feita alguma audiência pública. O Conselheiro Jorge Andrade explica que não tem referência sobre isso. A Conselheira Ana Maria Cajueiro lembra que a algum tempo a gente questionando primeiro sobre a Conferência do Meio Ambiente prevista para o ano que vem se já algo encaminhado quanto a isso e o Presidente esclarece que já existe um grupo de trabalho em andamento que a Conferência é de responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente, que diferente da saúde que o grande anfitrião da Conferência da Saúde é o próprio Conselho da Saúde e que no caso do Meio Ambiente não, que pelo próprio regimento trazido pela nacional a responsabilidade de toda a organização e estruturação é da Secretaria de Meio Ambiente. A Conselheira Ana Maria Cajueiro questiona se será possível sugerir algo e o Presidente esclarece que sim que em momento oportuno será trazido para o Conselho e que outro ponto é o Plano Municipal de Meio Ambiente como ponto de pauta. O Conselheiro Felipe Queiroz diz que é recorrente no município a questão do lixo que o município está ficando insalubre e mais uma vez colocar como ponto de pauta. Que está vendo pelos terrenos baldios a quantidade de lixo que as pessoas estão colocando, que deve se trazer o órgão responsável pela coleta de lixo pra cá para ele dar uma explicação do porque está este caos, que na sua visão em Itaipuaçu está um caos que não se anda 100m sem ver um terreno lotado de lixo, a coleta não está sendo feita de forma devida e nem o descarte está sendo feito de forma devida, que pode não ser culpa só do sistema de coleta, que

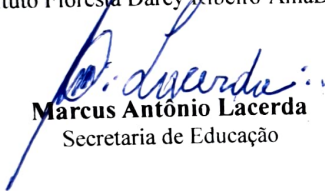
pode haver descarte irregular, que tem que se discutir porque a questão está insalubre que é doença, dengue e depois querem passar o fumacê para matar tudo, não só o mosquito, mas a nossa biodiversidade e que gostaria de sugerir que se pudesse chamar a doutora para dar uma palavra. A Conselheira Anna Maria Quintanilha pede a palavra e diz que passou por vários lugares onde o problema está acontecendo, diz que gostaria que a SANEMAR se apresentasse ao Conselho do Meio Ambiente junto com a SOMAR, que vai falar pela área dela, mas que em outras áreas acontece a mesma coisa. Que não adianta abrir processo que já chegou nas mãos de desembargador que diz que as firmas estatais tem que fazer o serviço direito e não acontece. Que o que acontece na área dela é uma coisa nervosa porque não se sabe distinguir se a obra é de que, que não tem uma placa, uma placa pra dizer qual o valor ou que obra é. Que o que chega a conclusão pelos 32 anos que mora na mesma localidade é que águas pluviais e esgoto estão indo pro mesmo lugar, que não existe uma caixa de esgoto. Que mora em um lugar que sabe que de 50 em 50m tem que ter uma caixa de esgoto, que sabe também que esgoto não faz curva, que é colocada a caixa com buraco para todos os lados pra centralizar ali e distribuir, que é uma coisa horrorosa, que o Santa Paula vai beber esgoto em pé, que não tem mais o que perder dentro de casa, que na casa dela o esgoto vai no joelho. Que os desembargadores já deram a sentença, e que não conseguem chegar em uma secretaria destas e tentar explicar o que está acontecendo no lugar que mora, porque quem sabe é o morador, não o que está sentado na cadeira na SANEMAR, na SOMAR que sabe o que acontece naquele lugar. Todo lugar tem área de risco, que nunca viu ninguém fazer obra de saneamento básico e de pavimentação sem topógrafo porque todo lugar tem área de risco, que então o Santa Paula vai beber esgoto em pé. Que estão jogando tudo lá de fora da Cassorotiba inteira, que estamos dentro de um buraco, pra dentro do condomínio Santa Paula. Que quer saber porque as obras estão lá correndo que não tem nem uma caixa de esgoto pra fora, que estão tampando tudo, ralo, caixa de esgoto, tudo. Que quer saber como fica a situação, que ficarão como? Que gostaria muito eu a SANEMAR e a SOMAR viessem ao Conselho para explicar que tipo de obra é essa que estão fazendo, que está tudo concentrado em uma coisa só, que não existe esgoto e águas pluviais, que existe uma coisa só. A Conselheira Ana Maria Cajueiro pede a palavra e complementa que estão asfaltando lá, que tiraram o asfalto pra fazer drenagem, que aquilo enchia de dar 1,50m de água. Fizeram a drenagem, já fizeram de forma errada. Que agora estão asfaltando sem fazer o esgoto. Que as bocas de lobo estão sendo todas fechadas com material de obra, com asfalto, com tudo. Que não estão dando o caimento que tem que ter original que é caindo pro lado de onde tem as bocas de lobo, as águas pluviais e os ralos onde é o esgoto que lá tem fossa e sumidouro. Que onde tem o esgoto se não ficarem atentos, passam por cima e asfalto tudo. Que o esgoto está começando a vazar, entrando dentro das casas, que as ruas estão niveladas com as calçadas, que não deram o rebaixamento necessário e o que vai acontecer é que daqui há algum tempo vão estar bebendo esgoto em pé. Continua explicando que tem uma sentença de 2ª instância que obrigava a prefeitura até o dia 30 de janeiro de 2024 a construir uma estação de tratamento de esgoto e fazer lá o saneamento básico. Que não foi cumprida a ordem judicial de 2ª instância. Ficando os seguintes pontos para a próxima reunião: Apreciação e votação da ata anterior, Citação dos ofícios recebidos e enviados (Os ofícios serão enviados por e-mail), Apresentação das atas e dos relatórios sobre os recursos do Fundo de Meio Ambiente (Projeção dos pagamentos anual), Apresentação do GEOPARQUE; Apresentação do Projeto do canal da Costa (convidar a Diretoria de Obras Indiretas da SOMAR), Convidar o órgão responsável pela Coleta do Lixo do Município, Apresentação Plano Municipal de Meio Ambiente, Atualização do Processo do Taboal, Informações o GT das Unidades de Conservação, Apresentação do Edital de Convocação da nova eleição do CMAM, Sugestão para pauta da próxima reunião e Informes gerais. **Sétimo Ponto da Pauta** Informes gerais. O Presidente convida a Dra. Promotora para fazer uso da palavra e fazer uma explanação ao Conselho. A Dra. Marcela do Amaral, Promotora de Justiça de Maricá, agradece o convite para participação e se desculpa de que não pode chegar a tempo para assistir há apresentação sobre o peixe das nuvens. Afirma que seu objetivo hoje de estar presente na reunião do Conselho é de colocar o Ministério Público a disposição do Meio Ambiente de Maricá, que já trabalham em conjunto a algum tempo, que a Secretaria é parceira de reuniões semanais, que tem recebido a sociedade civil e que hoje sem mais tomar tempo é deixar claro que o Ministério Público está à disposição. Que Maricá tem várias questões muito complexas de meio ambiente e que não tem a pretensão de resolver todos os problemas da forma que mereciam ser resolvidas, com a agilidade que mereciam ser resolvidas, mas que está à disposição e que aos poucos vai tomando pé do que acontece e que nada melhor do que estar no Conselho de Meio Ambiente para entender o município de Maricá, agradece o espaço e coloca o Ministério Público mais uma vez a disposição do Conselho e da sociedade civil para poder participar da fiscalização e da política pública como fomento que é o papel do Ministério. A Conselheira Ana Maria Cajueiro coloca que participou da visita ao antigo lixão do Caxito e que todos estão de parabéns, que é um trabalho de engenharia belíssimo, um trabalho maravilhoso para quem conheceu aquele lixão como ela conheceu em 2012/2013, quando realmente era um lixão, um local horroroso, cheio de lixo. Então ela dá os parabéns não só a prefeitura por ter realizado essa remediação, mas a empresa responsável por este trabalho que fez um trabalho belíssimo, que gostaria de deixar seu testemunho. O Conselheiro Felipe Queiroz pede que para fechar a última consideração, que foi enviado em um dos ofícios que foi solicitado um processo e no outro não faz parte do processo. Ele pede cuidado a este tipo de prática que mais uma vez encaminhou ofício para a Secretaria, sobre uma construção em faixa marginal de proteção que é bem próximo a este caso que consta um número de licença que não corresponde ao local. Que este que está na rua 20 a placa da licença é do lote 36 mas aquele lote é o 38. Que estão com licença de um lote que não está na faixa marginal, mas estão construindo em um lote que está. Que isso vem sendo prática recorrente na faixa marginal do rio Itaocaia onde de alguma forma aprenderam que se colocar uma placa com o número de licença sendo válido ou não que a fiscalização não vai se preocupar. Que tem que se fazer um informe a fiscalização, que eles têm que verificar de que se trata o procedimento, o processo, porque não é só por ter um número que a obra está legalizada. Pediu ainda que já se discutiu bastante sobre a demarcação da faixa marginal do rio Itaocaia. Que já foi dado parecer do INEA, que dentro do convênio tem atribuição do município, do INEA. Que tem parecer final com as delimitações, com os parcelamentos, com tudo, que já está emitido desde abril de 2022 e a demarcação ainda não foi feita. Mais uma vez tentar via Conselho do Meio Ambiente encaminhar mais uma vez ao INEA solicitando andamento no processo. Que já está tudo feito, já foi feito estudo de viabilidade, relatório de vistoria técnica do órgão, que já passou por todos os setores do INEA que versam sobre a questão da criação e já tem o parecer final do que tem que ser feito e que este processo está parado

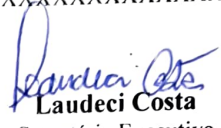
desde 2022. Que está dois anos parado e que se esperar mais dois anos talvez não se consiga frear a ocupação das margens. Que se este processo está todo tramitado é um passo agora para o INEA ou o município lavrar o decreto de criação da FMP e fazer a demarcação. Que é pouca coisa, que são coisas inclusive que fala que se fosse o município o próprio Fundo poderia estar sendo usado para sinalização e a demarcação física da FMP, que são coisas práticas que podem estar sendo feitas aqui e é o que quer que aconteça. Não havendo mais considerações, o Presidente então agradece a todos pela presença, convida para a próxima reunião no dia 24 de setembro às 14 horas, presencial no mesmo local, encerrou a reunião às 16:05 (dezesesseis horas e cinco minutos), eu, Jorge Rodrigues Andrade, lavrei a presente ata por expressar a verdade, dato e assinado juntamente aos Conselheiros presentes, Maricá, 27 de agosto de 2024. XXX

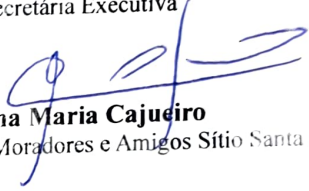

Bruno de Souza Lougon
Gestor – Sec. da Cidade Sustentável
Presidente

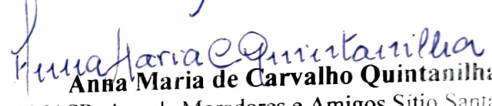

Jorge Rodrigues Andrade
SOMAR


Felipe Queiroz
Instituto Floresta Darcy Ribeiro-AmaDarcy


Marcus Antônio Lacerda
Secretaria de Educação


Laudeci Costa
Secretária Executiva


Ana Maria Cajueiro
AMASP- Ass. de Moradores e Amigos Sítio Santa Paula


Anna Maria de Carvalho Quintanilha
AMASP- Ass. de Moradores e Amigos Sítio Santa Paula


Márcia Lima Freitas
Secretaria de Turismo